

1. 업무개요

수도권서부환경본부(◇◇◇◇◇◇처 이하 “◇◇◇◇◇◇처”라 함)는 공공환경시설 설치사업과 관련하여 사업추진 인·허가 취득 업무, 기성검사, 공사준공 및 민원처리 업무, 사업용지 확보 및 부대업무, 용역 및 공사 공정관리 업무, 하자 검사 등 사후관리 업무, 설계도서 검토 및 설계변경 등 설계관리 제반업무 등 공사관리 업무를 수행하고 있다.

[표 1] 수도권서부환경본부 공사관리 업무 현황

구분	공공환경시설 설치사업 공사관리 현장	비고
▼▼▼▼▼부	- 하수도처리시설(--- --, --리 하수관로, -- 0개소 개량 등) - 폐수처리시설(--- ----(-----) 폐수) - 에너지시설(--- ----- 현대화)	
▷▷▷▷▷부	- 하수처리시설(--- ----, -- ----, -- --, ---, - 하수도) - 에너지시설(-----센터)	
♣♣♣♣♣부	- 하수도처리시설(--- ---- 소규모 공공하수도, -- 공공하수도 증설) - 폐수처리시설(--- ----- 폐수) - 하천 복원 등(--- ---- 생태하천 복원, -- 비점오염저감사업)	

2. 관련규정 및 판단기준

「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제17조(검사)에 따르면, 지방자치단체의 장 또는 계약담당자는 계약상대자가 계약의 전부 또는 일부의 이행을 끝내면 이를 확인하기 위하여 계약서·설계서 및 그 밖의 관계 서류에 따라 이를 검사하거나 소속 공무원 등에게 위임하여 검사하게 하여야 한다고 규

정되어 있다.

그리고, 「건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침」 제72조(기성·준공검사자 임명 및 검사기간)에 따르면, 발주청은 기성부분검사원 또는 준공검사원을 접수하였을 때에는 3일 안에 소속 직원 중 2명 이상의 검사자를 임명하여야 한다고 규정되어 있다.

또한, 「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」 제9장 계약 일반조건, 제9절 검사와 대가지급에 따르면, 공사 기성 대가지급 시의 기성검사는 공사감독관이 작성한 감독조서의 확인으로 갈음할 수 있다(이하 “약식 기성검사”라 한다.). 다만, 그 검사 3회마다 1회는 정식 기성검사를 실시해야 한다고 규정되어 있다.

따라서, ◇◇◇◇◇◇◇◇처 공사관리 현장에서는 기성부분검사원을 접수하였을 때에는 3일 안에 소속 직원 중 2명 이상의 검사자를 임명하여야 하고, 공사 기성검사는 검사 3회마다 1회는 정식 기성검사를 실시하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

하지만, ◇◇◇◇◇◇◇◇처 공사관리 현장에서 기성부분검사원을 접수하였을 때 검사자 임명과 관련하여 관련 규정을 준수하고 있는지를 확인한 결과 [표 2]와 같이 “☒시 --리 하수관로 정비사업” 외 0개 현장에서 검사자를 0명 이상 임명하지 않고 검사자 0명만 임명하여 기성검사를 완료하는 등 관련 규정을 미준수하였다.

[표 2] 수도권서부환경본부 기성검사자 임명 미준수 현장 현황

구분	현장명	검사명	검사자	비고
▼▼▼▼▼부	☒☒시 --리 하수관로 정비사업	0차분 제0회 기성검사	공무0급 ---	0000.00.00.
	--시 ----- 환경기반시설 개선사업	전체분 제0회 기성검사	공무0급 ---	0000.00.00.
	--(--) 공공폐수처리시설 설치사업	0차분 제0회 기성검사	공무0급 ---	0000.00.00.
▷▷▷▷▷부	-- ----- 사업(---)	제0회 기성검사	0급 ---	0000.00.00.
	-- ----- 민간투자사업(BTO)	제0회 기성검사	0급 ---	0000.00.00.
	-- --공공하수처리시설 증설 민간투자사업(BTO)	제0회 기성검사	0급 ---	0000.00.00.
		제0회 기성검사	0급 ---	0000.00.00.

또한, ◇◇◇◇◇◇◇처 공사관리 현장에서 관련 규정에 따라 기성검사 0회마다 0회는 정식 기성검사를 실시하였는지 여부를 확인한 결과, [표 3]과 같이 “∞∞군 ----- 소규모공공하수도 건설사업” 제0회 및 제0회 기성검사와 “--시 ----- 조성사업” 제0회 기성검사를 정식 기성검사가 아닌 약식 기성검사로 완료하는 등 관련 규정을 미준수하였다.

[표 3] 수도권서부환경본부 정식기성검사 미실시 현황

구분	현장명	약식기성검사	기성감사일	비고
☼☼☼☼☼부	∞∞군 ----- 소규모공공하수도 건설사업	0차분 제0회	0000.00.00.	
		0차분 제0회	0000.00.00.	
		0차분 제0회	0000.00.00.	정식기성검사 미실시
		0차분 제0회	0000.00.00.	
		0차분 제0회	0000.00.00.	
		0차분 제0회	0000.00.00.	정식기성검사 미실시
	--시 ----- 조성사업	제0회	0000.00.00.	
		제0회	0000.00.00.	
		제0회	0000.00.00.	정식기성검사 미실시

4. 조치할 사항

① 경영기획이사(▶▶▶▶처장)는 기성검사 시 0명 이상의 검사자를 임명하여야 하나, 0명만 임명한 수도권서부환경본부 ◇◇◇◇◇◇처 ▼▼▼▼▼부 및 수도권서부환경본부 ◇◇◇◇◇◇처 ▷▷▷▷▷부에 “주의” 조치하시기 바랍니다. 【주의】

② 경영기획이사(▶▶▶▶처장)는 기성검사 시 0회마다 0회는 정식 기성검사를 실시하여야 하나, 약식기성 검사로 실시하는 등 관련 규정을 미준수 한 수도권서부환경본부 ◇◇◇◇◇◇처 ☼☼☼☼☼부 ☐급 ⒶⒶⒶ에게 “주의” 조치하시기 바랍니다. 【주의】